

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3110/2535

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท ไทย - สวิตช์แอสเซมบลีย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎาการ มาตรา 88 ทวิ, มาตรา 89 ทวิ

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10, มาตรา 112 ทวิ, มาตรา 112 จัตวา

การเรียกเก็บเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469มาตรา 112 จัตวา แม้จะไม่มี การวางประกันค่าอากรตามมาตรา 112 ทวิก็เรียกเก็บได้ การแจ้งประเมิน ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มิได้กำหนดแบบหรือวิธีการไว้ เมื่อหนังสือ ที่เจ้าพนักงานของโจทก์แจ้งไปยังจำเลยกำหนดให้นำค่าภาษีอากรจำนวนที่ขาดไป ชำระภายในเวลาที่กำหนดไว้มิฉะนั้นจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร ถือได้ว่าเป็นการ แจ้งประเมินแล้ว สิทธิของโจทก์ที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุเกี่ยวกับราคาของที่ จำเลยนำเข้าในกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากรมีอายุความ 10 ปี ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469มาตรา 10 วรรคสามตอนแรก มิใช่กรณีที่มี การคำนวณเงินอากรผิดอันจะมีอายุความ 2 ปี กรณีที่จำเลยแสดงรายการเท็จโดย เจตนาหลีกเลี่ยงภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล เจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินให้ จำเลยเสียภาษีอากรส่วนที่ขาดได้ภายในกำหนด 10 ปี ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 88 ทวิ(2) กรณีที่มีการค้างชำระเงินภาษีอากรซึ่งจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 112 จัตวาและประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ อันเป็นบทกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษ จะเรียกร้องให้ชำระ

ดอกเบี้ยยตามทีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นสิทธิเรียกร้อง
ทั่วไปไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2519 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2520 จำเลยสั่งและ
นำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์วอลโว่จากประเทศสวีเดน รวม 47 ครั้ง ในแต่ละครั้งที่
นำเข้าเมื่อสินค้าเข้ามาถึงด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพแล้ว จำเลยได้ยื่นใบขน
สินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอชำระภาษีอากร
รวมใบขนสินค้าจำนวน 47 ฉบับ โดยจำเลยสำแดงรายการว่าสินค้าเครื่องอะไหล่รถ
ยนต์วอลโว่ที่สั่งเข้ามานี้เป็นสินค้าส่วนประกอบรถยนต์ครบชุดสมบูรณ์และสำแดง
ราคาของสินค้านี้ในราคาส่วนประกอบครบชุดสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1
เชื่อโดยสุจริตว่าสินค้าที่จำเลยสั่งและนำเข้ามาเป็นส่วนประกอบครบชุดสมบูรณ์ จึงมี
คำสั่งปล่อยเพื่อให้จำเลยรับสินค้าทั้งหมดไป ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1
พบว่าสินค้าที่จำเลยสั่งและนำเข้ามาเป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์มิใช่ส่วนประกอบ
ชุดสมบูรณ์ แต่จำเลยได้หลีกเลี่ยงภาษีอากร โดยสำแดงรายการเครื่องอะไหล่รถยนต์
ที่จำเลยสั่งและนำเข้าไม่ตรงกับความจริงจำเลยสำแดงรายการเป็นเท็จว่าเป็นชิ้นส่วน
ประกอบครบชุดสมบูรณ์และสำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้อง
ตลาดอันเป็นเท็จ และเสียภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องเสียจริงกล่าวคือ
จำเลยได้สำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด คือ ต่ำกว่า
ราคาที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์และมีชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อีกหลาย
ชนิดที่จำเลยสั่งและนำเข้าโดยไม่ปรากฏหรือไม่อยู่ในบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์
หรือไม่อาจตรวจพบได้ซึ่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เหล่านั้นจำเลยมีหน้าที่จะต้องสำแดง
ราคาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 75 ของราคาส่วนประกอบครบชุดสมบูรณ์ แต่จำเลยหลีกเลี่ยง

เลี้ยงไม่สำแดงราคาเพิ่มขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 จึงกำหนดราคาสินค้าที่จำเลยนำเข้าขึ้นใหม่ตามราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเพื่อเป็นเกณฑ์ประเมินภาษีอากรเมื่อประเมินภาษีอากรใหม่ตามใบขนสินค้าทั้ง 47 ฉบับ เป็นเงินภาษีอากรซึ่งจะต้องชำระเพิ่มแก่โจทก์เป็นเงินรวม 697,344.39 บาทเงินเพิ่มอากรขาเข้ารวม 609,523.04 บาท และเงินเพิ่มภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลรวม 96,333.73 รวมเป็นภาษีอากรที่ค้างชำระและเงินเพิ่มทั้งสิ้น 1,403,201.16 บาททั้งนี้คิดเงินเพิ่มภาษีอากรเพียงนับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 อันเป็นวันถัดจากวันฟ้องโจทก์ได้ทวงถามและเตือนให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนตามหนังสือที่ กค.0605 (ก)/0806 ลงวันที่ 28 มกราคม 2528 แต่จำเลยไม่ยอมชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินภาษีอากรที่ค้างเงินเพิ่มภาษีอากรขาเข้า กับเงินเพิ่มภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจำนวนดังกล่าว และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยของจำนวนภาษีอากรที่ค้างชำระในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตสร้าง ประกอบรถยนต์นั่งสำเร็จรูปยี่ห้อวอลโว่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จำเลยมิได้มีวัตถุประสงค์และมิได้ประกอบกิจการซ่อมแซมรถยนต์หรือส่งนำเข้ามารถในราชอาณาจักรซึ่งรถยนต์ส่วนประกอบและชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์จากต่างประเทศ เมื่อประกอบเป็นรถยนต์นั่งสำเร็จรูปแล้ว จำเลยจึงได้จำหน่ายให้แก่บริษัทสวีเดนมอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการจำหน่ายแก่ลูกค้าต่อไปแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทสวีเดนมอเตอร์ จำกัด เป็นผู้ส่งชิ้นส่วนอะไหล่ของรถยนต์นั่งวอลโว่เข้ามาเพื่อซ่อมแซมและจำหน่ายในทางการค้าอันเป็นบริการหลังจากจำหน่ายรถยนต์ให้แก่ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง จำเลยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการนำเข้าและการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อวอลโว่ของบริษัทสวีเดนมอเตอร์ จำกัด อีกทั้งจำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์ที่ผู้ผลิตในต่างประเทศได้จัดทำขึ้นไว้ต่อกองประเมินอากรของโจทก์ที่ 1 ผู้ที่ยื่นบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์ดังกล่าวคือบริษัทสวีเดนมอเตอร์ จำกัด จำเลยไม่เคย

ยอมรับบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์นั้นว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของชิ้นส่วน
ถอดแยกของส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบครบชุดสมบูรณ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ที่
จำเลยสั่งและนำเข้ามิใช่ชิ้นส่วนเครื่องอะไหล่รถยนต์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในสภาพเดิม
หรือเพื่อใช้ทดแทนสับเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์ที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพไปตามอายุการ
ใช้งานตามความหมายของคำว่าอะไหล่ ชิ้นส่วนที่จำเลยนำเข้ามาเป็นชิ้นส่วนที่เป็น
รายละเอียดปลีกย่อยของรถยนต์สำเร็จรูปที่จำเป็นในการประกอบเพื่อได้คุณภาพ
และมาตรฐานที่ดีครบชุดสมบูรณ์ของรถยนต์วอลโว่ทั้งคันเหตุที่ชิ้นส่วนที่จำเลยสั่ง
เข้ามาบางรายการไม่ปรากฏหรือไม่มีรายการและราคาอยู่ในบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์
เนื่องจากชิ้นส่วนบางรายการเหล่านั้นมิใช่อะไหล่ และบริษัทสวีเดนมอเตอร์ จำกัดก็
ไม่เคยสั่งเข้ามาจำหน่าย ชิ้นส่วนเหล่านี้จะปรากฏรายการและราคาในบัญชีชิ้นส่วน
ถอดแยกของส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบครบชุดสมบูรณ์ที่จำเลยยื่นไว้ต่อ
โจทก์ที่ 1 และกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นเมื่อจำเลยนำเข้าชิ้นส่วนถอดแยกของ
ส่วนประกอบครบชุดสมบูรณ์จำเลยจึงเสียภาษีอากรตามราคาที่บริษัทผู้ผลิตและผู้
จำหน่ายเรียกเก็บอันเป็นไปตามราคาชิ้นส่วนในบัญชีชิ้นส่วนถอดแยกของส่วน
ประกอบและอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์ และถือว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาอันแท้จริงใน
ท้องตลาด การคำนวณภาษีอากรจึงไม่ต้องคำนวณราคาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 75 ตาม
พ้องโจทก์ โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิที่จะคำนวณราคาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 75 ในกรณีที่ไม่มี
ราคาในบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์ตามประกาศของกองประเมินอากรลงวันที่ 24
มีนาคม 2515 เนื่องจากประกาศดังกล่าวเป็นระเบียบภายในของโจทก์ที่ 1 ไม่ผูกพัน
จำเลยและไม่อาจถือว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของชิ้นส่วนถอด
แยกของส่วนประกอบและอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์เพื่อจะนำมาคำนวณภาษีอากรเหตุ
ที่จำเลยต้องสั่งชิ้นส่วนรถยนต์เข้ามาตามใบขนสินค้าทั้ง 47 ฉบับเนื่องจากชิ้นส่วนที่
จำเลยเคยสั่งเข้ามาเพื่อประกอบเป็นรถยนต์นั่งสำเร็จรูปเดิมเกิดความชำรุด ส่งมาไม่
ครบจำนวนผิดพลาด เสียหายหรือสูญหายในระหว่างการขนส่งทางเรือ หรือใน

ระหว่างการผลิต หรือประกอบรถยนต์ จำเลยจึงจำเป็นต้องสั่งเข้ามาทดแทนชิ้นส่วนดังกล่าวเพื่อจะได้ทำการประกอบรถยนต์นั้นสำเร็จรูปให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ มิได้สั่งเข้ามาเพื่อซ่อมแซมรถยนต์ ราคาชิ้นส่วนรถยนต์ที่จำเลยสั่งเข้ามาเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายในต่างประเทศได้กำหนดราคาไว้ในการจำหน่ายให้แก่ผู้ดำเนินกิจการประกอบรถยนต์เป็นทางการค้า และจำเลยได้สำแดงราคาชิ้นส่วนถอดแยกดังกล่าวโดยสุจริตและเปิดเผยตลอดมาตั้งแต่ปี 2518-2521 เป็นที่ยอมรับของกระทรวงอุตสาหกรรมและโจทก์มาโดยตลอด จำเลยมิได้หลีกเลี่ยงภาษีอากรตามที่โจทก์อ้างเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เป็นเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 และจัดเก็บภาษีต่าง ๆ แทนโจทก์ที่ 2 ได้กระทำไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการผูกพันโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกเก็บเงินภาษีอากรเพิ่มเติมจากจำเลยอีก เจ้าหน้าที่ของโจทก์ไม่เคยแจ้งการประเมินตามเอกสารใบหักทวงของกองศุลกากรเกี่ยวกับใบขนสินค้าทั้ง 47 ฉบับให้จำเลยทราบ ทั้งไม่ได้แจ้งการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติมให้แก่จำเลย เพียงแต่นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ได้มีหนังสือที่ กค.0616/775 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2521 ขอให้จำเลยไปดำเนินพิธีศุลกากรเพื่อชำระอากรให้ครบถ้วนเนื่องจากกองศุลกากรของโจทก์ที่ 1 หักทวง จำเลยจึงได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2521โต้แย้งคัดค้านการเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเมื่อได้รับคำคัดค้านของจำเลย ผู้อำนวยการกองนิติการพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้มีหนังสือที่ กค.0605/1801 ลงวันที่ 25 เมษายน 2521 ถึงจำเลยและขอให้จำเลยไปพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงบางประการ พนักงานของจำเลยได้ไปพบตามหนังสือต่อมาอีก 3 ปี ผู้อำนวยการกองนิติการมีหนังสือที่ กค.0605/2636 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2524 ถึงจำเลยเตือนให้ไปชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน จำเลยทำหนังสือฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2524 ยืนยันว่าจำเลยไม่ควรต้องเสียภาษีอากรเพิ่มอีก อีก 4 ปี ถัดมาโจทก์ได้มีหนังสือที่ กค.0605/(ก)/0806 ลงวันที่ 28 มกราคม 2528 ถึงจำเลยอ้าง

ว่าข้อโต้แย้งของจำเลยฟังไม่ขึ้น และเตือนให้ไปชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน จำเลยได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2528 ยืนยันว่าได้เสียภาษีครบถ้วนแล้ว จะเห็นว่าโจทก์ทั้งสองยังไม่เคยประเมินหรือแจ้งการประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม จากจำเลย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อ เดือน ของค่าภาษีอากรที่ค้างชำระเพราะกรณีไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 112 จัตวา และประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ คดีนี้โจทก์ที่ 1 ฟ้องเรียก เงินค่าอากรเนื่องจากคำนวณจำนวนเงินอากรผิดโดยมิได้มีการบวกราคาเพิ่มอีกร้อย ละ 75 ในกรณีไม่มีราคาระบุไว้ในบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ดังนั้น สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่ 1 จึงมีกำหนดอายุความเพียง 2 ปี นับจากวันที่นำของเข้าตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ส่วนโจทก์ที่ 2 ฟ้องเรียกเงินค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลส่วนที่ขาดตาม ประมวลรัษฎากร แต่อายุความเรียกร้องค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลมี กำหนดเพียง 5 ปี ตามมาตรา 19 และมาตรา 88 ทวิ(1)แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น คดีของโจทก์ทั้งสองจึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินภาษีอากรค้างชำระ 697,344.39 บาท และเงินเพิ่มอากรขาเข้าจำนวน 609,523.04 บาทกับเงินเพิ่มภาษีการค้าและภาษี บำรุงเทศบาลจำนวน 96,333.73 บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,403,201.16 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินภาษีอากรที่ค้างชำระ 697,344.39 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาโดยจำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้ง ได้ความว่า จำเลยดำเนินกิจการประกอบรถยนต์ยี่ห้อวอลโว่การประกอบรถยนต์ของ จำเลยนั้นจำเลยได้สั่งซื้อชิ้นส่วนถอดแยกของส่วนประกอบและอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์

(ซี.เค.ดี.)จากบริษัทเอ.บี.วอลโว่ จำกัด ประเทศสวีเดน นำมาประกอบเป็นรถยนต์นั่งสำเร็จรูปในประเทศไทยในการนำเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์ (ซี.เค.ดี.) นั้นจำเลยจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ ก่อนเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวอนุมัติแล้วจะแจ้งให้โจทก์และจำเลยทราบการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าที่นำเข้ามาแบบ ซี.เค.ดี.นั้น จะถือราคาตลาดเพื่อคำนวณภาษีซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดที่นำเข้ามาในลักษณะที่เป็นอะไหล่เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม การประกอบรถยนต์ภายในประเทศโดยถ่านำเข้ามาในลักษณะที่เป็นอะไหล่ในการคิดราคาตลาดเพื่อเสียภาษีอากรจะต้องเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 75 ของราคาชิ้นส่วนที่นำเข้ามาแบบซี.เค.ดี. ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2519 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 จำเลยได้นำเข้าสินค้าตามใบขนสินค้าที่โจทก์ฟ้องเข้ามาในราชอาณาจักรรวม 47 ครั้ง ทุกครั้งที่นำเข้าจำเลยไม่เคยขออนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อน โดยนำเข้ามาทางเครื่องบินผ่านด่านศุลกากรที่ทำอากาศยานกรุงเทพและได้สำแดงในใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าทุกฉบับว่าเป็นการนำเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์(ซี.เค.ดี.)และได้เสียอากรขาเข้าตามราคาตลาดในประเภทของสินค้าแบบ ซี.เค.ดี.เจ้าหน้าที่พิธีการด่านศุลกากรที่ทำอากาศยานกรุงเทพได้ตรวจปล่อยสินค้าให้แก่จำเลยไปต่อมาทางกองศุลกากรได้ตรวจสอบใบขนสินค้าทั้ง 47 ฉบับ แล้วเห็นว่าจำเลยสำแดงราคาสินค้าในใบขนสินค้าทั้ง 47 ฉบับ ไม่ถูกต้อง เพราะสินค้าที่ปรากฏในใบขนสินค้านั้นเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ ต้องคิดราคาสินค้าเพื่อเรียกเก็บภาษีอากรตามราคาอะไหล่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 จึงได้แจ้งให้จำเลยชำระอากรให้ครบถ้วนตามหนังสือลงวันที่ 13 มีนาคม 2521 ซึ่งโจทก์ได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการเรียกเก็บอากรเพิ่มเติมต่อนายด่านศุลกากรทำอากาศยานกรุงเทพตามเอกสารหมายเลข จ.4 โจทก์ที่ 1 ได้พิจารณาข้อโต้แย้งของจำเลยแล้วยืนยันให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรตามหนังสือที่โจทก์ที่ 1 มีถึงจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.5

คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า สินค้าที่จำเลยนำเข้ามานั้น จำเลยได้ชำระภาษีอากรถูกต้องแล้วหรือไม่ ปัญหานี้ข้อที่โจทก์จำเลยนำสืบโต้แย้งกันก็คือ สินค้าที่จำเลยนำเข้าทั้ง 47 ครั้งนั้นจะต้องเสียภาษีอากรในราคาของสินค้าที่นำเข้าแบบ ซี.เค.ดี.หรือจะต้องเสียภาษีอากรในราคาของอะไหล่ ส่วนจำนวนราคาของของที่คิดในราคาแบบซี.เค.ดี. และในราคาอะไหล่ นั้น จำเลยมิได้นำสืบหักล้างราคาที่โจทก์นำสืบมา จำเลยนำสืบว่า ของที่นำเข้ามานั้นเป็นการนำเข้าเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดและที่ชำรุดเสียหายจากการที่จำเลยนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. ครั้งก่อน จำเลยจึงได้คิดราคาของในการนำเข้าทั้ง 47 ครั้ง ตามราคาที่มีการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. ศาลฎีกาได้พิจารณาตัวสินค้าตามรายการที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาเข้าและใบกำกับสินค้าที่จำเลยนำเข้าแล้วตัวสินค้าแต่ละรายการที่นำเข้ามานั้นแสดงให้เห็นว่าตามสภาพของตัวสินค้าที่ปรากฏทุกรายการล้วนเป็นส่วนประกอบที่นำมาใช้เป็นอะไหล่รถยนต์ทั้งสิ้น และเมื่อรวมส่วนประกอบที่จำเลยนำเข้าในแต่ละคราวนั้นเห็นได้ว่าไม่สามารถนำมาประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูปได้ทั้งคัน ดังนั้นในสภาพของตัวสินค้าที่จำเลยนำเข้ามาจึงเข้ามาในลักษณะที่เป็นอะไหล่รถยนต์ ข้อเท็จจริงยุติว่าสินค้าชนิดเดียวกันถ้ามีการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. กับการที่นำเข้ามาอย่างอะไหล่ นั้น การคำนวณภาษีอากรจะมีราคาต่างกันมากและในการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. นั้น ทางกรมได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้นำเข้าจะได้สิทธิคิดราคาเพื่อเสียภาษีอากรแบบ ซี.เค.ดี.ได้จะต้องมีการขออนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อนเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวอนุมัติแล้วจึงจะนำเข้ามาแบบซี.เค.ดี. ได้และคำนวณภาษีอากรในราคาที่นำเข้าแบบ ซี.เค.ดี.ซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่าราคาที่นำเข้าในลักษณะที่เป็นอะไหล่ การที่ทางราชการกำหนดว่าถ้าจะนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน เช่นนี้ กรณีเป็นที่เห็นได้ว่าจะต้องมีการพิจารณาจากคณะกรรมการก่อนว่าจะเป็นการนำเข้ามาเพื่อประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูปตามที่ได้รับการส่งเสริม ดังนั้น การที่จำเลยนำเข้าสินค้าทั้ง 47 ครั้ง ที่พิพาทโดยไม่ขออนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม

รถยนต์ก่อน เช่นนี้ เป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเข้าสินค้าที่ตนได้รับการส่งเสริม อันจะทำให้ได้สิทธิเป็นการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. กรณีจึงถือว่าจำเลยนำเข้าสินค้าดังกล่าวตามลักษณะของผู้นำเข้าทั่ว ๆ ไป ในข้อที่จำเลยอ้างว่าจำเลยไม่มีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์นั้นไม่ เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าจำเลยจะนำเข้าอะไหล่รถยนต์ไม่ได้ขออนุญาตของ จำเลยที่ว่า เป็นการนำเข้ามาทดแทนชิ้นส่วนที่ขาดและชำรุดนั้น เป็นการกล่าวอ้างถึง เรื่องภายในของจำเลยที่เจ้าหน้าที่ไม่อาจรู้ได้ ในเมื่อสิทธิของจำเลยที่จะนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี.ในกรณีที่ชิ้นส่วนขาดหรือชำรุดนั้น จำเลยสามารถทำได้โดยขออนุมัติจาก คณะกรรมการก่อน การที่จำเลยนำสินค้าเข้ามาทั้ง 47 ครั้งโดยไม่ขออนุมัติคณะ กรรมการตามเงื่อนไขที่ได้รับการส่งเสริม จึงจะถือว่าเป็นการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. ตามที่ได้รับการส่งเสริมย่อมไม่ได้ เพราะถ้าสามารถให้ทำได้ดังที่จำเลยอ้างแล้วก็จะมีการนำเข้าโดยไม่มีข้อจำกัดทำให้รัฐต้องสูญเสียภาษีอากรที่ควรจะได้ในเมื่อสภาพ ของสินค้าที่จำเลยนำเข้านั้นเป็นรูปของอะไหล่และถือไม่ได้ว่าเป็นการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี.การเรียกเก็บภาษีอากรก็ต้องเก็บตามสภาพที่นำเข้ามาคือเก็บในราคาตลาดที่เป็นอะไหล่ ในการที่จำเลยสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าว่าเป็นสินค้าในราคาแบบ ซี.เค.ดี.นั้น จึงเป็นการสำแดงเท็จ การที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 เรียกเก็บภาษีอากรตามที่จำเลยสำแดงเท็จไว้โดยเข้าใจผิดคิดว่าจำเลยสำแดงตรงตามความจริงนั้น ไม่ทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบในการที่จะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพของสินค้าที่แท้จริงได้ ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 แจ้งให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่ม โดยคำนวณจากราคาของสินค้าที่เป็นอะไหล่ และราคาของสินค้าที่คิดแบบอะไหล่ในส่วนที่มีราคาตามบัญชีเอกสารหมาย จ.1 และ จ.9ซึ่งจำเลยก็มีได้ปฏิเสธว่าราคาอะไหล่ตามที่กำหนดในบัญชีนั้นมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ส่วนอะไหล่บางรายการที่ไม่มีราคาอยู่ในบัญชีดังกล่าวนั้นเจ้าพนักงานของโจทก์คิดราคาเพิ่มขึ้นอีก 75เปอร์เซ็นต์ ของราคาซี.เค.ดี. ที่จำเลยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าเป็นราคาอันแท้จริง

ในท้องตลาด ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงจากการนำสืบได้ความว่าราคาชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่ นั้นจะสูงกว่าราคา ซี.เค.ดี.ประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ การที่เจ้าพนักงานของโจทก์ กำหนดราคาเพิ่มเพียง 75 เปอร์เซ็นต์ เพื่อการคำนวณภาษีอากรจึงเป็นการคำนวณ ภาษีอากรที่เป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้ว และจำนวนเงินภาษีอากรที่เจ้าพนักงานของ โจทก์คำนวณมานั้น จำเลยมิได้นำสืบหักล้างว่าคำนวณไม่ถูกต้องอย่างไร จำเลยจึง ต้องชำระภาษีอากรเพิ่มตามจำนวนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา ส่วนที่จำเลยอ้างมาใน ฎีกาถึงเอกสารที่ผู้ส่งสินค้าเข้ามาให้จำเลยสำหรับใบขนสินค้าบางฉบับว่าผู้ส่งสินค้า หรือผู้ขายมิได้คิดราคาสินค้าเพราะส่งมาแทนสินค้าที่ชำรุดเสียหายนั้นก็มิใช่กรณีที่ จำเลยจะมีต้องเสียภาษีอากรตามราคาตลาดสำหรับสินค้าที่ระบุไว้ดังกล่าวได้ในเมื่อ จำเลยจะต้องชำระภาษีอากรเพิ่มแล้วจำเลยไม่ชำระตามกำหนดเวลา โจทก์ก็มีสิทธิที่ จะคิดเงินเพิ่มได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัดว่า และประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิซึ่งการเรียกเงินเพิ่มตาม มาตรา 112 จัดว่านั้น มิใช่จะเรียกได้เฉพาะกรณีที่มีการวางประกันค่าอากรตามมาตรา 112 ทวิ ตามที่จำเลยฎีกามาเท่านั้น มิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าถ้าวางประกันก็เรียกเก็บเพิ่มได้ แต่ถ้าไม่มีการวางประกันกลับเรียกเก็บเพิ่มไม่ได้ ซึ่งกฎหมายคงไม่ประสงค์จะให้ เกิดผลผิดปกติเช่นนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มและเงิน เพิ่มตามบทกฎหมายที่ได้อ้างถึงนั้นเป็นการชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาในข้อต่อมาว่า จำเลยมิได้รับแจ้งการประเมินนั้นข้อเท็จจริงได้ความ ตามที่โจทก์จำเลยนำสืบว่า เจ้าพนักงานของโจทก์ได้มีหนังสือลงวันที่ 13 มีนาคม 2521 (เอกสารหมายเลข จ.8) ให้จำเลยดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อชำระอากรให้ครบถ้วน แต่จำเลยได้มีหนังสือโต้แย้งไปยังเจ้าพนักงานของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 30 และ ต่อมาเจ้าพนักงานของโจทก์มีหนังสือถึงจำเลยตามเอกสารหมายเลข 5 ว่าข้อโต้แย้ง ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ให้จำเลยนำค่าภาษีอากรที่ขาดจำนวน 901,918.52 บาท ไป ชำระตามกำหนดเวลา เห็นว่าการแจ้งประเมินตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.

2469 นั้น มิได้มีการกำหนดแบบหรือวิธีการไว้ ในเมื่อตามเอกสารหมาย จ.5ที่แจ้งไป ยังจำเลยกำหนดให้จำเลยนำค่าภาษีอากรที่ขาดไปชำระเป็นจำนวนเท่าใดภายใน กำหนดเวลาที่กำหนดไว้มิฉะนั้นจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป เช่นนี้ถือว่าเป็นการแจ้งประเมินให้จำเลยทราบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาในข้อสุดท้ายว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความ จำเลยอ้างมาในฎีกาว่า สิทธิเรียกร้องค่าอากรส่วนที่ขาดมีกำหนด 2 ปี และค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุง เทศบาลส่วนที่ขาดมีกำหนด 5 ปี นั้นได้ความตามข้อเท็จจริงที่ได้วินิจฉัยข้างต้นแล้ว ว่าจำเลยสำแดงราคาของของที่นำเข้าผิดสภาพของราคาสินค้าโดยนำเข้ามาอย่าง อะไหล่แต่ได้สำแดงราคาเป็นเป็นสินค้าที่นำเข้าแบบ ซี.เค.ดี.อันเป็นกรณีที่มีการหลีก เลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิของโจทก์ที่ 1 ที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะ เหตุเกี่ยวกับราคาของของที่จำเลยนำเข้าจึงมีอายุความ 10 ปีตามที่บัญญัติไว้ในพระ ราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคสามตอนแรก มิใช่กรณีที่มีการ คำนวณจำนวนเงินอากรผิด อันจะมีอายุความ 2 ปี ตามที่จำเลยฎีกา สำหรับภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลนั้น เมื่อกรณีของจำเลยนั้นมีการแสดงรายการเท็จโดย เจตนาหลีกเลี่ยงภาษี เจ้าพนักงานก็มีอำนาจประเมินให้จำเลยเสียภาษีอากรส่วนที่ ขาดได้ภายในกำหนด10 ปี ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 88 ทวิ(2) จำเลยนำสินค้าเข้ามาในปี 2519 เจ้าพนักงานของโจทก์แจ้งประเมินให้จำเลยชำระ ภาษีอากรเพิ่มในปี 2524 และฟ้องคดีเมื่อปี 2528 อยู่ในกำหนดระยะเวลา 10 ปี คดี ของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยในข้อนี้คงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

แต่ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินอากรที่ ค้างชำระนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นในเรื่องอากรที่ค้างชำระนั้น ได้มีบทบัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา และประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ ให้ผู้ค้างชำระภาษีต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่

กำหนดไว้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษีอากรที่ต้องชำระ ในกรณีที่มีการค้างชำระเงิน
ภาษีอากรจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มตามบทกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษนี้จะ
เรียกร้องให้ชำระดอกเบี้ยตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อัน
เป็นสิทธิเรียกร้องทั่วไปไม่ได้ ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชำระดอกเบี้ยใน
ต้นเงินอากรที่ค้างชำระนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ อันเป็นการให้ชำระ
ดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็น
สมควรแก้ไขในส่วนนี้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-สุชาติ สุขสุมิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>